

内蒙古自治区技术市场管理条例

(1993年10月30日内蒙古自治区第八届人民代表大会常务委员会第四次会议通过
根据2004年11月26日内蒙古自治区第十届人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改〈内蒙古自治区技术市场管理条例〉的决定》第一次修正 根据2016年5月30日内蒙古自治区第十二届人民代表大会常务委员会第二十二次会议《关于修改部分地方性法规的决定》第二次修正)

第一章 总 则

第一条 为了加强技术市场管理,维护技术市场秩序,推动技术市场发展,根据国家有关法律、法规,结合自治区实际,制定本条例。

第二条 在自治区内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等技术贸易活动的法人、公民和其他组织,均应遵守本条例。

第三条 技术贸易活动必须遵循自愿、平等、互利、有偿、诚实、信用的原则。技术贸易当事人的合法权益受法律保护。

第四条 各级人民政府要加强对技术市场工作的领导,贯彻放开、搞活、扶植、引导的方针,促进技术市场的发展。

各级科学技术、工商行政管理、财政、税务、审计、金融、物价等有关部门按各自的职责,做好技术市场的管理工作。

第五条 技术市场发展规划可以列入各级人民政府的国民经济和社会发展规划。发展技术市场的资金可以采取多渠道筹集的办法解决。

第六条 对在技术市场管理和技术贸易活动中作出显著成绩的单位和个人,由各级人民政府或者有关部门予以表彰和奖励。

第二章 技术市场管理机关

第七条 旗县级以上人民政府科学技术行政

管理部门主管本行政区域内技术市场工作。

第八条 技术市场主管机关的主要职责是:

- (一)贯彻实施有关技术市场的法律、法规;
- (二)审批和监督管理技术贸易机构,核发《技术贸易证书》,并对《技术贸易证书》实行年检;
- (三)办理技术合同认定登记;
- (四)组织、协调、监督技术贸易活动;
- (五)负责技术市场统计工作;
- (六)培训技术市场管理和经营人员;
- (七)对从事技术贸易做出显著成绩的单位和个人进行表彰和奖励;
- (八)依法查处技术贸易活动中违法行为。

第九条 各级工商行政管理部门负责技术市场的监督管理,其主要职责是:

- (一)负责对技术贸易机构及其他专门技术贸易活动场所的登记,核发《企业法人执照》或《营业执照》;
- (二)会同技术市场主管机关依法监督、检查技术合同的订立和履行;
- (三)依法查处技术贸易活动中违反工商行政管理法律、法规的行为。

第十条 各级行业主管部门负责本行业技术贸易活动的组织、协调工作。

第十一条 技术市场主管机关设技术市场检查员。技术市场检查员凭《技术市场检查证》对

进行检查、监督。

第三章 技术贸易机构

第二条 技术贸易机构是指以促进技术成为目的,从事技术开发、技术转让、技术服务等技术贸易活动的组织。

第三条 具有独立法人资格的技术贸易机构为独立的技术贸易机构;在具有法人资格的企业、事业单位和科技体内设置的从事技术贸易的非法人机构,视为独立的技术贸易机构。

第四条 独立的技术贸易机构,必须具备下列条件:

(一)有自己的名称、场所和组织机构;

(二)有符合国家科技政策的业务方向和范围;

(三)有必要的技术设施;

(四)有与业务范围相适应的专业技术人员;

(五)中级以上(含中级)专业技术职称的人员占30%;

(六)有与业务范围相适应的资金。

(七)对从事技术贸易活动的技术贸易机构,必须有其所在法人单位出具的经济担保和承担连带民事责任的证明。

(八)依法登记注册。

第五条 建立国有和集体技术贸易机构,须经主管部门审查同意后,由同级技术市场主管机关审批;建立私营和个体技术贸易机构,须经主管部门审查同意后,由同级技术市场主管机关审批。

第六条 技术贸易机构经审批机关发给《技术贸易证书》。

第七条 技术贸易机构合并、分立、撤销及变更登记事项的,按原审批程序办理变更或注销登记。

第八条 技术贸易机构应当接受技术市场主管机关及有关行政管理机关的管理和监督。

第九条 技术贸易机构应当接受技术市场主管机关及有关行政管理机关的管理和监督。

第十条 技术贸易机构应当接受技术市场主管机关及有关行政管理机关的管理和监督。

第十一条 技术贸易机构应当接受技术市场主管机关及有关行政管理机关的管理和监督。

第十二条 技术贸易机构应当接受技术市场主管机关及有关行政管理机关的管理和监督。

第十三条 技术贸易机构应当接受技术市场主管机关及有关行政管理机关的管理和监督。

第十四条 技术贸易机构应当接受技术市场主管机关及有关行政管理机关的管理和监督。

第十五条 技术贸易机构应当接受技术市场主管机关及有关行政管理机关的管理和监督。

第十六条 技术贸易机构应当接受技术市场主管机关及有关行政管理机关的管理和监督。

第十七条 技术贸易机构应当接受技术市场主管机关及有关行政管理机关的管理和监督。

第十八条 技术贸易机构应当接受技术市场主管机关及有关行政管理机关的管理和监督。

第十九条 技术贸易机构应当接受技术市场主管机关及有关行政管理机关的管理和监督。

第二十条 技术贸易机构应当接受技术市场主管机关及有关行政管理机关的管理和监督。

查。

第十七条 技术贸易机构负责人及其专业技术人员应当经过技术市场主管机关的培训、考核。

第四章 技术贸易活动

第十八条 技术贸易活动可以通过举办技术交易会、招标会、洽谈会、展示会、信息发布会、科技集市、常设技术市场、技术入股、技术承包、组织科研生产联合体等多种形式进行。

第十九条 举办技术交易会、技术成果展示会、技术交易洽谈会或者冠以其他名称的技术交易会,应当按照国家有关规定办理审批手续。

第二十条 从事技术贸易活动,必须按照《中华人民共和国合同法》的规定,订立书面技术合同。

第二十一条 从事技术贸易活动必须遵守国家法律法规和政策,不得损害国家利益和社会公共利益,不得侵犯他人技术权益。国家规定禁止贸易的技术或者淘汰的技术不得进行贸易。

第二十二条 未经本单位同意,个人不得提供或者转让职务技术成果,不得泄露本单位的技术秘密。

第二十三条 从事技术贸易活动的组织和公民,不得提供、刊登、张贴虚假的技术商品信息。

第二十四条 从事技术贸易活动的组织,应当按照国家和自治区有关法律、法规规定,向同级技术市场主管机关提供技术市场统计资料,不得虚报、瞒报、拒报、迟报。

第五章 技术合同管理

第二十五条 技术合同实行认定登记制度。

第二十六条 自治区技术市场主管机关管理全区技术合同认定登记工作,负责中央驻自治区和自治区直属单位的技术合同认定登记。

第二十七条 盟市技术市场主管机关管理本盟市技术合同

认定登记工作,负责本盟市直属单位的技术合同认定登记。

旗县技术市场主管机关负责本旗县所属单位及个人的技术合同认定登记。

自治区技术市场主管机关可以委托有关盟市、旗县技术市场主管机关负责中央和自治区驻当地单位的技术合同认定登记。

第二十五条 技术合同的研究开发方、转让方、顾问方和服务方应当自技术合同成立之日起三十日内向技术合同认定登记机关申请认定登记。

从区外购买技术,技术合同的委托方、受让方应当在技术合同成立之日起三十日内向技术合同认定登记机关备案。

第二十六条 技术市场主管机关应当依照国家的法律、法规和有关规定,对合同文本和有关材料进行审查,符合登记条件的履行登记手续,发给技术合同登记证明。

技术市场主管机关可以按照规定收取技术合同登记费。

第二十七条 已认定登记的技术合同变更或者解除的,合同当事人应当及时向原登记机关办理变更登记或者注销登记。

第二十八条 技术合同经认定登记后,当事人可以凭技术市场主管机关出具的认定登记证明,按照银行有关政策规定申请科技贷款。

第二十九条 从事技术合同认定登记的工作人员应当具备中专以上学历或者初级以上专业技术职称,并经自治区技术市场主管机关的培训、考核,取得《技术合同登记员证》后,方可从事技术合同登记工作。

第三十条 为维护技术合同当事人的合法权益,根据国家有关法律,自治区和呼和浩特市、包头市可以设立技术合同仲裁机构,受理技术合同争议案件。

自治区技术合同仲裁机构可以在盟市设立分

支机构(呼和浩特市、包头市除外),受理技术合同争议案件。

第六章 技术贸易收入与报酬

第三十一条 技术贸易的价款或者报酬由当事人根据技术成果的经济效益和社会效益,研究开发成本、工业化开发程度、当事人承担的责任等,协商议定。

技术贸易的价款或者报酬中含有非技术性的,应当分项计算。当事人不得将非技术性的收入计入技术贸易总额。

第三十二条 各单位的技术贸易收入,纳入本单位的财务管理。

第三十三条 技术贸易机构及其他企事业单位,可凭技术合同认定登记证明经技术市场主管机关核准,从净收入中提取百分之二十至百分之四十作为奖励金,奖励直接从事该项目的科技人员;为革命老区和贫困地区提供技术服务的可以再提高百分之五。

技术贸易的买方可以凭技术合同认定登记证明经其主管部门和技术市场主管机关核准,从技术合同项目后三年中的最高一年税后利润中一次性提取百分之十至百分之十五作为奖励金,奖励决策者和有关科技人员。

第七章 法律责任

第三十四条 未领取《技术贸易证书》或者未及时办理变更登记手续从事技术贸易活动的,由技术市场主管机关责令补办,逾期不办的,由工商行政管理部门责令停止技术贸易活动,并没收非法所得。

第三十五条 违反本条例规定有下列行为之一的,由技术市场主管机关根据情节轻重,给予警告、没收非法所得、责令赔偿经济损失,并可处以非法所得二倍至五倍的罚款,直至吊销《技术

内蒙古自治

第一章 总 则

构成犯罪的依法追究其刑事责任。

(一)订立假技术合同的;

(二)侵犯单位或者他人技术权益的;

(三)擅自举办技术交易会或者其他名称的技术交易会的;

(四)以国家禁止贸易的技术或者淘汰的技术进行贸易活动的。

第三十六条 在技术贸易活动中,当事人违反行政管理、财政、税收管理法律、法规的,由

工商行政管理、审计、税务机关根据有关法律、法规予以处罚。

第三十七条 技术市场管理人员玩忽职守、徇私舞弊的,由所在机关或者上级机关给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第八章 附 则

第三十八条 本条例自1994年1月1日起施行。

内蒙古自治区促进科技成果转化条例

(2000年10月15日内蒙古自治区第九届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过
根据2016年5月30日内蒙古自治区第十二届人民代表大会常务委员会第二十二次会议《关于修改部分地方性法规的决定》修正)

第一章 总 则

第一条 为了促进科技成果转化为现实生产,推动经济建设和社会发展,根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》和有关法律、法规,结合自治区实际,制定本条例。

第二条 本条例所称科技成果转化,是指为提高生产力水平而对科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料、发展新产业等活动。

第三条 本条例适用于在自治区行政区域内从事科技成果转化活动的组织和个人。

第四条 科技成果转化活动应当有利于提高经济效益、社会效益、生态效益和保护环境与资源,遵循自愿、互利、公平、诚实信用的原则,依法依照合同约定享受利益,承担风险。

科技成果转化中的知识产权受法律保护。

第五条 各级人民政府负责管理、指导和协调本行政区域内的科技成果转化工作。

旗县级以上人民政府的科学技术行政部门、计划部门、经济综合管理部门和其他有关行政部门依照各自的职责,具体负责管理、指导和协调科技成果转化工作。

第二章 组织实施

第六条 各级人民政府应当将科技成果转化纳入国民经济和社会发展规划,制定相关政策,培育和发展技术市场,建立健全科技成果转化体系。

第七条 自治区人民政府及其有关部门和盟行政公署、市人民政府定期发布科技成果目录和重点科技成果转化项目指南,优先安排和重点支持高新技术产业发展、产业技术升级、资源合理开发利用、生态环境保护建设、扶贫开发等重大项目。

第八条 各级人民政府组织实施的重点科技